

1503089-45.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes contra a Fauna

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... corporal grave, lesão corporal leve e furto qualificado tentado (cf. certidão de fls. 47/51), razão pela qual, na segunda fase da dosimetria, elevo suas penas em 1/3 (um terço), atingindo 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1503089-45.2020.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503089-45.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra a Fauna

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CHRISCOLIN MACHADO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95).

DECIDO.

A acusação é procedente.

Com efeito, o réu mantinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do boletim de ocorrência

(fl. 06/13) e dos autos de infração ambiental (fls. 14/17).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado não foi localizado para ser ouvido (fl. 20).

Em juízo, todavia, admitiu a imputação. Aduziu que, na data dos fatos, limpava as gaiolas e tratava das aves e, após colocá-las do lado de fora da casa para cantar, foi surpreendido por policiais ambientais. Possuía um total de 9 pássaros, sendo um canário-da-terra e 8 coleirinhos, e os tinha havia cerca de uma semana. Possuía um alçapão para captura de aves, mas negou que tivesse uma batedeira. Cuidava bem dos pássaros, mas não possuía autorização do IBAMA para criar aves em cativeiro nem possuía registro de caçador. Cuidava de pássaros desde criança, mas desconhecia a necessidade de autorização para criá-los em cativeiro. Os policiais apreenderam todas as gaiolas e as aves. Após o fato, parou de efetuar a captura de pássaros (cf. gravação audiovisual de fls. 88/92).

Sua confissão, ademais, foi corroborada pelo teor da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Assim é que os policiais ambientais Ciniciato e Schravinato relataram que, durante patrulhamento, avistaram duas gaiolas contendo duas aves e armadilhas para caça de outros pássaros. Indagado, o acusado admitiu a propriedade dos objetos e das aves e afirmou que não tinha autorização para a caça de pássaros. Ele também informou que possuía outras aves no interior de sua residência, franqueando a entrada. No local, foram encontrados outros pássaros, sendo que todos eram nativos da fauna silvestre brasileira e nenhum possuía anilha. O réu não era criador registrado no sistema oficial e alegou que tinha as aves por admirar seu canto. Os pássaros estavam bem cuidados e apresentavam estado brávio, indicando que haviam sido capturados recentemente. Foi realizada a autuação administrativa, com a apreensão das gaiolas e das armadilhas e a soltura das aves na natureza (cf. gravação audiovisual de fls. 88/92).

Schravinato ainda acresceu que, dentre os pássaros, havia as espécies canário-da-terra-verdadeiro e coleirinho.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do réu. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Ora, havendo confissão espontânea perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). E ainda: "A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Como visto, a confissão exarada pelo acusado em juízo foi amparada pela segura prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, eis que os milicianos o flagraram mantendo os pássaros silvestres em cativeiro (cf. apreensão descrita no BO Ambiental de fls. 06/13), sem que lhes fosse exibida qualquer permissão, licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Desse modo, revelou-se indubitável que o réu mantinha em cativeiro 9 aves silvestres sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Ademais, respeitados os posicionamentos dos Tribunais Superiores invocados pela Defesa Técnica, não é o caso de aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos, cuja apreciação deve dar-se com toda a reserva.

Isso porque tal princípio deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: "(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC nº 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)" (STJ - AgRg no REsp nº 1.441.116/SP - 6ª Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 02.10.2014).

Ora, sabe-se que no direito penal ambiental vige o princípio da prevenção, orientado à proteção do meio ambiente.

Nesse sentido, confira-se o escólio de Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Christiany Pegorari Conte:

"O direito criminal ambiental possui características peculiares, dentre as quais destacamos a prospecção ou caráter preventivo (e não apenas retrospectivo/repressivo, isto é, que surge somente após o dano), o que leva à antecipação da tutela penal, vale dizer, à criação de crimes de perigo concreto e, principalmente, de perigo abstrato, de mera conduta, de normas penais em branco, à existência de elementos normativos dos tipos (para a caracterização dos delitos ambientais) etc. É importante destacar que boa parte da legislação ambiental foi estabelecida dessa forma para evitar danos irreversíveis que tornassem inócua a tutela penal ambiental. Ademais, o princípio da prevenção norteia a proteção constitucional do meio ambiente, incluindo a tutela penal" (in "Crimes ambientais", Editora Saraiva, 2012, p. 13-14).

Desse modo, o só fato de os espécimes aparentemente terem sido capturados em data recente e restituídos incólumes ao meio ambiente não autoriza a pronta conclusão de que não houve prejuízo à manutenção do equilíbrio ecológico - considerando a dificuldade de mensuração da extensão do desequilíbrio causado no ecossistema pela prática do crime ambiental -, até porque é evidente que cada conduta do agente criminoso, isoladamente, contribui, se não à provocação de degradação ambiental, ao menos para o risco a tanto, consubstanciando, portanto, fato relevante para o Direito Penal.

Ademais, a aplicação do princípio da insignificância, com a reiterada absolvição de autores de delitos ambientais, acabaria por estimular a prática de crimes dessa natureza e acarretar descrença na legislação penal, na medida em que geraria um sentimento generalizado de impunidade, podendo configurar verdadeiro "salvo-conduto" para casos análogos futuros.

Por tais razões, afasta-se in casu a aplicação do princípio da insignificância.

Noutro giro, considerando as mesmas razões acima mencionadas, bem assim as circunstâncias do caso concreto - haja vista que o réu também possuía armadilhas (alçapão e batadeira) para a captura de aves -, a multirreincidência do acusado e o seu razoável nível de instrução, não é o caso de incidência da faculdade prevista no § 2º do art. 29 da Lei nº 9.605/98 (perdão judicial).

Por fim, além da própria inescusabilidade do desconhecimento da lei (art. 21,

caput, primeira parte, do Código Penal), o referido nível de escolaridade do imputado - que afirmou ter concluído a 8ª série do ensino fundamental - constitui elemento capaz de afastar a credibilidade de sua afirmação de que ignorava a necessidade de autorização para a criação de aves silvestres em cativeiro, até porque, tendo ele revelado cuidar de pássaros desde a infância, decerto tinha conhecimento da apontada exigência legal.

Presentes, assim, os elementos necessários à caracterização do delito, e inexistindo causas que o excluam ou isentem o réu de pena, é de rigor a sua condenação. Passo, pois, à dosagem de suas penas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Cabe ponderar que, diversamente do pleiteado pelo d. órgão acusatório em alegações finais, não é o caso de se atribuir maus antecedentes ao réu, eis que as condenações que ele possui caracterizam apenas reincidência, a ser valorada na etapa seguinte, na forma abaixo delineada.

O imputado é multirreincidente, pois ostenta anteriores condenações definitivas por delitos de tentativa de estelionato e associação criminosa, lesão corporal grave, lesão corporal leve e furto qualificado tentado (cf. certidão de fls. 47/51), razão pela qual, na segunda fase da dosimetria, elevo suas penas em 1/3 (um terço), atingindo 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à compensação proporcional e reduzo as reprimendas a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo, na esteira do que proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso, como há várias condenações transitadas em julgado por furto, ensejadoras de reincidência, inviável sua compensação com a atenuante de confissão espontânea. 7. Habeas Corpus não conhecido" (Habeas Corpus nº 382.848/SC - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 24.10.2017 - DJe 31.10.2017) - grifei.

Vale ainda ressaltar que, em recente julgamento, a E. 3ª Seção do Colendo STJ acolheu a readequação da Tese 585, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Recurso Especial nº 1.931.145/SP - 3ª Seção - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 22.06.2022, v.u.).

Tais sanções ficam estabelecidas em caráter definitivo, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Conforme requerido pelo d. órgão acusatório em alegações finais, faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na

forma prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que, não havendo reincidência específica e sendo socialmente recomendável (sobretudo diante do atual estado de saúde do réu), preenche ele os pertinentes requisitos legais para a substituição (§ 3º), igualmente autorizada pelo art. 7º da Lei nº 9.605/98.

Assim, converto a pena corporal acima aplicada em pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena detentiva (art. 55 do mesmo codex), a ser especificada na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu RAFAEL CHRISCOLIN MACHADO à pena de 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma retroespecificada, como incurso no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o semiaberto, diante da reincidência do acusado.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA